

CONTRATO DE SERVICIO — CATÁLOGO DIGITAL

Cómo usar esta plantilla Contrato autónomo para la venta de un Catálogo Digital. Se firma solo y agota el proyecto; no requiere contrato marco. Si EL CLIENTE ya tiene contrato marco vigente con Devifly, usa en su lugar el Anexo A (SOW). Rellena los campos entre [CORCHETES] y elimina esta caja antes de enviarlo.

CARÁTULA DEL SERVICIO

Concepto	Detalle
Producto	Catálogo Digital
Plan contratado	[Esencial / Pro / Premium]
Negocio	[NOMBRE COMERCIAL]
Giro	[GIRO O LÍNEA DE PRODUCTO]
Precio del plan	\$\$[MONTO] M.N. + IVA
Plazo de entrega	[1 semana / 2 semanas / 3–4 semanas]
Dirección web	[[SUBDOMINIO].devifly.dev / dominio propio: [DOMINIO]]
Interlocutor de EL CLIENTE	[NOMBRE, CORREO, TELÉFONO]

Contrato de prestación de servicios que celebran, por una parte, **HECTOR ALEJANDRO CRUZ SOLIS**, persona física con actividad empresarial que opera comercialmente bajo la marca **Devifly (devifly.dev)**, a quien se le denominará "**EL PRESTADOR**"; y por la otra, **[NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE]**, a quien se le denominará "**EL CLIENTE**"; y conjuntamente como "**LAS PARTES**", conforme a las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

I. Declara EL PRESTADOR:

- a)** Ser persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con plena capacidad jurídica para obligarse.
- b)** Estar inscrito en el RFC con la clave **CUSH011107NH8**, bajo el **Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)**.
- c)** Tener su domicilio fiscal en **Prolongación Morelos 189, Valle Dorado, C.P. 53690, Naucalpan de Juárez, Estado de México**.
- d)** Contar con la experiencia, la infraestructura y los elementos propios suficientes para prestar los servicios objeto de este contrato.

II. Declara EL CLIENTE:

- a)** Ser *[persona física con actividad empresarial / persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número [NÚMERO] otorgada ante el Notario Público número [NÚMERO] de [CIUDAD]]*.
- b)** Que su representante, **[NOMBRE]**, cuenta con facultades suficientes para obligarlo, las cuales no le han sido revocadas. *(Suprimir si es persona física.)*
- c)** Estar inscrito en el RFC con la clave **[RFC DEL CLIENTE]** y tener su domicilio en **[DOMICILIO]**.
- d)** Que requiere un catálogo digital para exhibir y comercializar sus productos, y que **conoce y acepta el alcance del plan contratado** conforme al Anexo Único.
- e)** Que es titular o distribuidor autorizado de los productos que exhibirá, y que cuenta con los permisos y registros que su giro exija.

III. Declaran AMBAS PARTES:

Que se reconocen la personalidad con la que comparecen, que no existe vicio alguno del consentimiento, y que es su voluntad obligarse conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA — OBJETO

EL PRESTADOR se obliga a diseñar, desarrollar, publicar y entregar un **catálogo digital** para EL CLIENTE, con el alcance funcional del plan contratado, detallado en el **Anexo Único** que forma parte integral de este contrato.

El servicio se presta bajo la modalidad de **obra por encargo**, en términos del artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

SEGUNDA — NATURALEZA DEL PRODUCTO

LAS PARTES reconocen expresamente que el catálogo digital es una **vitrina comercial orientada a la exhibición de productos y a la generación de pedidos por WhatsApp**, y que **no constituye una tienda en línea completa**.

Salvo que el plan Premium se contrate con botón de pago, el catálogo **no procesa cobros, no gestiona envíos, no controla facturación ni administra devoluciones**. Cualquiera de esas funciones requiere cotización y contratación por separado.

TERCERA — ALCANCE Y LÍMITES CUANTITATIVOS

El alcance es **exclusivamente** el descrito en el Anexo Único. Los límites de productos, categorías y fotografías ahí señalados **son el alcance contratado**; excederlos genera una Orden de Cambio conforme a la Cláusula Novena.

La **carga inicial de productos** corre por cuenta de EL PRESTADOR hasta el límite del plan, siempre que EL CLIENTE entregue la información en el formato señalado en la Cláusula Sexta. La carga de productos a partir de información desordenada, incompleta o en formatos no estructurados se cotiza aparte.

CUARTA — PRECIO Y FORMA DE PAGO

EL CLIENTE pagará la cantidad de **\$[MONTO] M.N. ([MONTO CON LETRA] pesos 00/100 Moneda Nacional)**, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, conforme al plan contratado:

Plan	Precio	Entrega estimada
Esencial	\$1,499 M.N.	1 semana
Pro	\$3,499 M.N.	2 semanas
Premium	\$6,999 M.N.	3 a 4 semanas

Forma de pago: 50% de anticipo a la firma y 50% contra publicación y entrega.

Plan	Precio	Anticipo a la firma	Saldo a la entrega
Esencial	\$1,499 M.N.	\$750 M.N.	\$749 M.N.
Pro	\$3,499 M.N.	\$1,750 M.N.	\$1,749 M.N.
Premium	\$6,999 M.N.	\$3,500 M.N.	\$3,499 M.N.

Las cantidades anteriores no incluyen IVA.

Los pagos se realizan por transferencia electrónica SPEI dentro de los **5 (cinco) días naturales** siguientes a la solicitud de pago. EL PRESTADOR emitirá el CFDI correspondiente dentro de los 3 días hábiles siguientes a cada pago.

QUINTA — PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo señalado en la carátula se computa en **días hábiles** y comienza a correr cuando concurren **ambas** condiciones: recepción del anticipo y entrega completa del material señalado en la Cláusula Sexta.

El plazo se **suspende automáticamente**, día por día, mientras EL PRESTADOR espere materiales, accesos, aprobaciones o retroalimentación a cargo de EL CLIENTE.

SEXTA — OBLIGACIONES DE EL CLIENTE

EL CLIENTE se obliga a:

- a) Cubrir las contraprestaciones en los montos y fechas pactados.
- b) Entregar, dentro de los **10 (diez) días hábiles** siguientes a la firma: logotipo en formato vectorial, fotografías de productos en **.jpg** o **.png** de al menos 1500 px, y el **catálogo de productos en hoja de cálculo** con las columnas de nombre, descripción, precio, categoría y, en su caso, variantes y existencias.
- c) Designar a **una única persona** como interlocutor facultado para aprobar entregables y órdenes de cambio.
- d) Emitir retroalimentación consolidada por escrito dentro de los **5 (cinco) días hábiles** siguientes a cada entrega.
- e) Garantizar que es titular o cuenta con licencia sobre las marcas, fotografías y descripciones que aporte, liberando a EL PRESTADOR de toda reclamación de terceros.
- f) Mantener los precios, existencias y descripciones actualizados, y responder por su veracidad frente a sus clientes y frente a la autoridad.

g) Resguardar bajo su exclusiva responsabilidad las credenciales del panel administrativo.

SÉPTIMA — RESPONSABILIDAD COMERCIAL Y FRENTE AL CONSUMIDOR

EL CLIENTE es el **único responsable** frente a sus compradores y frente a la autoridad por: la veracidad de precios, promociones, descripciones y disponibilidad publicados; el cumplimiento de la **Ley Federal de Protección al Consumidor** y de la NOM-151-SCFI cuando resulte aplicable; la calidad, entrega, garantía y devolución de los productos; y la legalidad de su comercialización.

EL PRESTADOR provee exclusivamente la herramienta tecnológica de exhibición y **no interviene en la relación comercial** entre EL CLIENTE y sus compradores, no es parte de las operaciones que se generen a través del catálogo, ni asume el carácter de comisionista, intermediario o proveedor de los productos exhibidos.

EL CLIENTE indemnizará a EL PRESTADOR y lo sacará en paz y a salvo de cualquier reclamación, multa o procedimiento derivado de los supuestos anteriores.

OCTAVA — BOTÓN DE PAGO *(solo plan Premium)*

Cuando el plan contratado incluya botón de pago integrado, EL PRESTADOR realizará la **integración técnica** con la plataforma que elija EL CLIENTE (Stripe o MercadoPago) y la dejará probada en modo productivo.

La cuenta de la plataforma de pagos se abre y opera a nombre de EL CLIENTE. En ningún momento EL PRESTADOR recibe, custodia, administra ni dispone de los fondos de EL CLIENTE ni de sus compradores.

EL PRESTADOR **no responde** por: comisiones, retenciones o políticas de la plataforma de pagos; contracargos, disputas o reversiones; suspensión o bloqueo de la cuenta de EL CLIENTE por parte de la plataforma; ni por cambios de API o de política que la plataforma implemente después de la entrega. La atención de esos cambios, cuando requiera trabajo de desarrollo, se cotiza por separado o se cubre con un plan de mantenimiento vigente.

NOVENA — CAMBIOS DE ALCANCE

Todo requerimiento fuera del Anexo Único se documentará en una **Orden de Cambio** que precise la descripción, el costo adicional, el impacto en la fecha de entrega y la vigencia de la oferta.

EL PRESTADOR **no iniciará** trabajo adicional sin aprobación previa y por escrito, la cual podrá otorgarse por correo electrónico desde la cuenta del interlocutor designado. EL CLIENTE puede rechazar cualquier Orden de Cambio sin penalización; en tal caso el proyecto continúa con el alcance original.

Las Órdenes de Cambio se cotizan a **precio cerrado**, estimado sobre una tarifa de **\$800 M.N. por hora** más IVA, con un mínimo de **\$1,200 M.N.** por orden. La carga de productos que exceda el límite del Anexo Único se factura a **\$25 M.N. por producto**, con un mínimo de 20 productos por solicitud.

DÉCIMA — ENTREGA, ACEPTACIÓN Y CAPACITACIÓN

Concluida la ejecución, EL PRESTADOR notificará por escrito la terminación y pondrá los entregables a disposición de EL CLIENTE.

EL CLIENTE contará con **7 (siete) días naturales** para revisar y manifestar por escrito las discrepancias respecto del alcance pactado. Transcurrido ese plazo sin observaciones, o si utiliza el catálogo en producción, los entregables se tendrán por **tácitamente aceptados**.

De existir discrepancias fundadas, EL PRESTADOR contará con **10 (diez) días hábiles** para subsanarlas sin costo.

Capacitación. En los planes Pro y Premium, EL PRESTADOR impartirá una sesión de capacitación remota de hasta **60 minutos** sobre el uso del panel administrativo y entregará una guía escrita. Las sesiones adicionales se cotizan por separado.

DÉCIMA PRIMERA — GARANTÍA

EL PRESTADOR otorga una garantía de **30 (treinta) días naturales** contados desde la publicación, durante la cual corregirá sin costo cualquier error, falla o comportamiento que no corresponda a lo especificado en el Anexo Único.

La garantía **no cubre**: alta, baja o modificación de productos, precios o fotografías; funcionalidad nueva; fallas derivadas de modificaciones hechas por EL CLIENTE o por terceros; interrupciones o cambios de política de servicios de terceros; ni daños por uso indebido.

Soporte post-lanzamiento. Adicionalmente a la garantía, el plan **Pro** incluye **30 (treinta) días naturales** y el plan **Premium** **90 (noventa) días naturales** de soporte post-lanzamiento, contados desde la publicación, para dudas de uso y ajustes menores. Se presta en horario laboral con respuesta dentro de las 24 horas hábiles siguientes. No comprende alta o modificación masiva de contenido, funcionalidad nueva ni desarrollo.

Concluidos la garantía y el soporte post-lanzamiento, el soporte se presta conforme al plan de mantenimiento que EL CLIENTE contrate.

DÉCIMA SEGUNDA — HOSTING, DOMINIO Y RENOVACIÓN

El plan contratado incluye **alojamiento durante el primer año** contado desde la publicación.

El **dominio personalizado** está incluido únicamente en el plan **Premium**, con un tope de **\$800 M.N. anuales**, suficiente para cualquier dominio estándar **.com**, **.mx** o **.com.mx**. Si EL CLIENTE elige un dominio premium o de mercado secundario, la diferencia se le facturará **a precio de registrador, sin margen**, previa autorización escrita. En los planes Esencial y Pro, el catálogo se publica en un subdominio **.devifly.dev**, salvo que EL CLIENTE aporte y pague su propio dominio, en cuyo caso EL PRESTADOR lo configurará sin costo adicional.

En todos los casos el dominio queda registrado **a nombre de EL CLIENTE**.

A partir del segundo año, la renovación cuesta **\$199 M.N. mensuales** o **\$1,999 M.N. anuales** más IVA, e incluye alojamiento, certificado SSL y renovación del dominio hasta el mismo tope. EL PRESTADOR notificará la renovación con al menos **30 (treinta) días naturales** de anticipación.

Si EL CLIENTE no renueva, EL PRESTADOR le entregará sin costo el código, la configuración de despliegue, una exportación de su catálogo y una guía de migración, y conservará un respaldo por **60 (sesenta) días naturales**.

EL PRESTADOR no garantiza un nivel de disponibilidad específico salvo contratación de un plan de mantenimiento con Acuerdo de Nivel de Servicio expreso.

DÉCIMA TERCERA — PROPIEDAD INTELECTUAL

13.1 Cesión. Cubierta la totalidad del precio, EL PRESTADOR cede a EL CLIENTE, de forma exclusiva y definitiva, los **derechos patrimoniales** sobre el código desarrollado específicamente para el proyecto, el diseño de interfaz, los recursos gráficos a la medida, los textos elaborados y la configuración de despliegue.

13.2 Reserva. Permanecen en titularidad de EL PRESTADOR su metodología, así como los componentes, librerías y plantillas preexistentes de su autoría, sobre los cuales otorga a EL CLIENTE una **licencia perpetua, mundial, irrevocable y libre de regalías** para usarlos y modificarlos como parte del producto entregado. EL CLIENTE no podrá comercializarlos como producto independiente.

13.3 El software de terceros y las dependencias de código abierto conservan sus licencias originales.

13.4 Los derechos morales permanecen en EL PRESTADOR conforme al artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

13.5 El catálogo de productos, las marcas, las fotografías y la base de datos de clientes de EL CLIENTE **permanecen en su exclusiva propiedad**.

13.6 Portafolio. EL PRESTADOR podrá exhibir el proyecto en su portafolio y materiales comerciales, sin divulgar datos de los clientes de EL CLIENTE, volúmenes de venta ni métricas internas. EL CLIENTE

puede revocar esta autorización por escrito.

DÉCIMA CUARTA — DATOS PERSONALES

Cuando el catálogo recabe datos de compradores o prospectos, **EL CLIENTE es el responsable y EL PRESTADOR el encargado** en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

EL PRESTADOR se obliga a tratar los datos únicamente conforme a las instrucciones de EL CLIENTE, no usarlos para finalidad distinta, implementar medidas de seguridad razonables, guardar confidencialidad y suprimirlos o devolverlos al concluir la relación.

EL CLIENTE garantiza haber puesto a disposición de sus usuarios el aviso de privacidad que la ley exige.

DÉCIMA QUINTA — CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES guardarán estricta confidencialidad sobre la información no pública a la que accedan con motivo de este contrato, incluidos precios de costo, proveedores, márgenes, bases de datos y credenciales. La obligación subsiste **3 (tres) años** después de la terminación.

DÉCIMA SEXTA — TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN

16.1 Cualquiera de LAS PARTES podrá terminar anticipadamente mediante aviso escrito, que surte efectos el día de su recepción.

16.2 Dentro de los **5 (cinco) días hábiles** siguientes, EL PRESTADOR emitirá un **corte de proyecto** con los hitos completados, el porcentaje de avance y el saldo a favor o a cargo.

16.3 La liquidación se calcula sobre el avance real:

Momento de la cancelación	Reembolso del anticipo
Antes de iniciar el discovery	100%
Durante el discovery, sin entregables	80%
Con diseño aprobado y desarrollo iniciado	Anticipo menos el avance certificado
Con el catálogo entregado y aceptado	No aplica

16.4 En todos los casos, liquidado el trabajo realizado, EL PRESTADOR entregará lo producido hasta esa fecha, incluida la exportación del catálogo. **EL PRESTADOR no retendrá entregables como medio de**

presión.

16.5 Pausa por inactividad. A los 15 días naturales sin respuesta, recordatorio formal; a los 30 días, pausa formal conservando el trabajo; a los 90 días, cierre administrativo y liquidación conforme al punto 16.3. La reactivación dentro de los primeros 90 días no tiene costo.

16.6 Mora. El retraso de **15 días naturales** en cualquier pago faculta a EL PRESTADOR a suspender el desarrollo, previa notificación. A los **30 días** podrá suspender el alojamiento, con aviso previo de 5 días hábiles para que EL CLIENTE descargue su información.

DÉCIMA SÉPTIMA — RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

Este contrato es de naturaleza **civil y mercantil**. **No existe relación laboral** entre LAS PARTES ni con el personal que cada una emplee. EL PRESTADOR cuenta con elementos propios suficientes en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y es el único responsable de las obligaciones laborales y de seguridad social de su personal.

DÉCIMA OCTAVA — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad acumulada máxima de EL PRESTADOR, con independencia del fundamento de la reclamación, **no excederá del monto total efectivamente pagado** por EL CLIENTE conforme a este contrato.

EL PRESTADOR **no responde** por: pérdidas de venta o de oportunidad comercial; interrupciones de servicios de terceros; el contenido que EL CLIENTE publique; el uso indebido de credenciales; ni por daños indirectos o lucro cesante.

Toda reclamación deberá formularse por escrito dentro de los **12 (doce) meses** siguientes al hecho que la motiva.

Esta limitación no aplica en casos de dolo o negligencia grave, ni afecta los derechos irrenunciables de EL CLIENTE conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor cuando actúe con ese carácter.

DÉCIMA NOVENA — NOTIFICACIONES, FIRMA ELECTRÓNICA Y JURISDICCIÓN

Las notificaciones se practicarán por escrito a los domicilios señalados o a los correos devifly.dev@gmail.com y [CORREO DEL CLIENTE], que LAS PARTES reconocen como medio válido y suficiente.

LAS PARTES aceptan la **firma electrónica o autógrafa digitalizada**, con plena validez conforme a los artículos 89 a 114 del Código de Comercio.

Este contrato se rige por el Código Civil Federal, el Código de Comercio y la Ley Federal del Derecho de Autor. Previo a cualquier acción judicial, LAS PARTES agotarán **15 (quince) días naturales** de negociación directa; agotados sin acuerdo, se someten a los **tribunales competentes del Estado de México**, renunciando a cualquier otro fuero.

ANEXO ÚNICO — ALCANCE DEL PLAN CONTRATADO

Marcar el plan contratado. Lo no marcado está fuera de alcance.

Plan Esencial — \$1,499 M.N. · entrega 1 semana

- ☐ Hasta 50 productos
- ☐ 1 categoría
- ☐ Galería de 2 fotos por producto
- ☐ Control de precios
- ☐ Enlace compartible en redes y WhatsApp
- ☐ Botón de WhatsApp
- ☐ Diseño adaptado a celular y redes sociales

Plan Pro — \$3,499 M.N. · entrega 2 semanas

Todo lo del plan Esencial, más:

- ☐ Productos ilimitados
- ☐ Categorías ilimitadas
- ☐ Hasta 5 fotos por producto
- ☐ Control de tallas y colores
- ☐ Control de existencias
- ☐ Buscador de productos
- ☐ Panel administrativo completo

Plan Premium — \$6,999 M.N. · entrega 3 a 4 semanas

Todo lo del plan Pro, más:

- ☐ Múltiples vendedoras (catálogos independientes)
- ☐ Cupones y descuentos
- ☐ Vista de productos más consultados
- ☐ Dominio personalizado

- ☐ Notificaciones por WhatsApp
- ☐ Botón de pago integrado (Stripe o MercadoPago)
- ☐ Soporte prioritario

Límites cuantitativos del proyecto

La **capacidad** del catálogo es la del plan contratado —en Pro y Premium el sistema no limita el número de productos—. Lo que estos números acotan es la **carga inicial a cargo de EL PRESTADOR**; a partir de la entrega, EL CLIENTE puede seguir dando de alta productos desde su panel sin costo alguno.

Concepto	Esencial	Pro	Premium
Productos en la carga inicial	50	150	300
Categorías configuradas	1	10	25
Fotografías a procesar	100	500	1,000
Vendedoras / catálogos independientes	—	—	5
Usuarios del panel administrativo	—	2	5
Cupones o promociones configurados	—	—	10
Rondas de retroalimentación por entrega	1	1	2
Idiomas	1	1	1

Excedentes. Producto adicional cargado por EL PRESTADOR: **\$25 M.N.** cada uno, mínimo 20 por solicitud. Vendedora adicional: **\$1,200 M.N.** Fotografía adicional procesada: **\$20 M.N.** cada una.

Criterios de aceptación

- ☐ El catálogo está publicado y accesible en la dirección acordada.
- ☐ Los productos de la carga inicial se visualizan con nombre, precio, categoría y fotografías.
- ☐ El botón de WhatsApp abre la conversación al número acordado con el mensaje del producto consultado.
- ☐ El panel administrativo permite alta, edición y baja de productos (*planes Pro y Premium*).
- ☐ El catálogo se visualiza correctamente en Chrome, Safari y Firefox, en móvil y escritorio.
- ☐ Puntuación de Lighthouse en Rendimiento ≥ 85 y en Accesibilidad ≥ 90 en móvil.

Fuera de alcance (explícito)

Producción fotográfica · Retoque profesional de imágenes · Redacción de descripciones desde cero ·
Diseño de identidad o logotipo · Registro de marca · Alta y gestión de redes sociales · Campañas de
publicidad pagada · Migración de datos de sistemas anteriores · Integración con ERP, POS o paquetería ·
Logística, envíos y facturación de pedidos · Capacitación presencial.

Leído que fue el presente contrato por LAS PARTES, y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal,
lo firman por duplicado en **Naucalpan de Juárez, Estado de México**, a los _____ días del mes de
_____ de **20**_____.

EL PRESTADOR	EL CLIENTE
_____	_____
Hector Alejandro Cruz Solis	[NOMBRE DEL CLIENTE / REPRESENTANTE]
RFC: CUSH011107NH8	RFC: [RFC DEL CLIENTE]
Devifly · devifly.dev	[CARGO, si aplica]